



MW-117

Seat No. \_\_\_\_\_

**B. Com. (Sem. V) Examination**

**October - 2022**

**Business Law : CC-305**

*(New Course)*



Time :  $2\frac{1}{2}$  Hours]

[Total Marks : 70

1 (અ) કાયદેસર કરારના આવશ્યક તત્વોની ચર્ચા કરો. 14

અથવા

1 (અ) ભારતીય કરાર ધારા અન્વયેની સગીર અંગેની જોગવાઈઓ જણાવો. 14

(બ) એક કે બે લીટીમાં જવાબ આપો : 4

(1) મુક્ત સંમતિ એટલે શું ?

(2) દરખાસ્તની વ્યાખ્યા આપો.

(3) શરતી કરાર એટલે શું ?

(4) પુખ્તવયની વ્યાખ્યા આપો.

2 (અ) અવેજની વ્યાખ્યા આપી અવેજનું મહત્વ સમજાવો. 14

અથવા

2 (અ) ટૂંકનોંધ લખો : 14

(1) લગ્ન અવરોધક સમજૂતી

(2) જુગારી કરારો

(બ) નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો : 3

(1) નવા કરાર માટે અવેજ જરૂરી નથી.

(2) વ્યક્તિના લગ્ન પર અંકુશ મૂકતી દરેક સમજૂતી રદબાતલ છે.

(3) દરખાસ્ત નિશ્ચિત વ્યક્તિને જ થઈ શકે.

3 (અ) આબકારી જકાતના વિવિધ પ્રકારો વિસ્તૃત રીતે જણાવો. 14

**અથવા**

3 (અ) વધારાની કસ્ટમ ડ્યૂટી અને વધારાની વિશિષ્ટ કસ્ટમ ડ્યૂટી વિષે ટૂંકનોંધ લખો. 14

(બ) વ્યાખ્યા આપો : 4

(1) ઉત્પાદક

(2) ડ્યૂટીપાત્ર માલ

(3) જકાતપાત્ર માલ

(4) આયાત

4 (અ) 'વેચાણ' અને 'વેચાણ સમજૂતી' વચ્ચેનો તફાવત જણાવો. 14

**અથવા**

4 (અ) ખરીદનાર સાવધાનનો નિયમ સમજાવો. 14

(બ) એક વાક્યમાં જવાબ આપો : 3

(1) માલ એટલે શું ?

(2) કોઈ પણ બે ગર્ભિત શરતો જણાવો.

(3) અણચૂકવ્યા વેચનારની વ્યાખ્યા લખો.

**ENGLISH VERSION**

1 (a) Discuss the essential elements of a valid contract. 14

**OR**

1 (a) State the provisions regarding minors under the Indian Contract Act. 14

- (b) Answer in one or two lines : 4
- (1) What is free consent ?
  - (2) Define proposal.
  - (3) What is conditional agreement ?
  - (4) Define adult.
- 2 (a) Give the definition of consideration and explain the importance of consideration. 14
- OR**
- 2 (a) Write the short notes : 14
- (1) Agreements in restraint of marriage.
  - (2) Wagering agreements.
- (b) State whether the following statements are true or false : 3
- (1) Consideration is not required for a new contract.
  - (2) Every agreement restricting the marriage of a person is void.
  - (3) The proposal can be made only to a certain person.
- 3 (a) Explain in detail the types of excise duty. 14
- OR**
- 3 (a) Write a short note on additional custom duty and additional special custom duty. 14

- (b) Write the definition : 4
- (1) Manufacturer
  - (2) Duty eligible goods / dutiable goods
  - (3) Excisable goods
  - (4) Import
- 4 (a) State the difference between 'sale' and 'agreement to sell'. 14
- OR**
- 4 (a) Explain the rule of caveat emptor. 14
- (b) Answer in one sentence : 3
- (1) What is goods ?
  - (2) State any two implied conditions.
  - (3) Define an unpaid seller.
-